

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4261/2541

บริษัท จัก ธ์ เอ็นเทอไพรซ์ จำกัด
นาย ชุมพร สำราญ ภูมิ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 220

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานฉ้อโกงและยักยอกรวม 15 กระทง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 352, 91 ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องของโจทก์แล้วเห็นว่าฟ้องเคลือบคลุมพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รับฟ้องโจทก์เฉพาะข้อหาความผิดฐานยักยอกเงินจำนวน 50,000 บาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ไว้ทำการไต่สวนมูลฟ้องเพียงกระทงเดียว นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดังนี้ เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานฉ้อโกงและยักยอกกระทงอื่น แล้ว จึงต้องห้ามมิให้โจทก์ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 แม้จะเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุมก็ตาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91, 341, 352

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องของโจทก์แล้ว เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยหลอกลวงโจทก์แล้วได้ไปซึ่งทรัพย์สินคือเงินจำนวน 146,830 บาท อันเป็นการ

ข้อโกงและในขณะเดียวกันหลังจากข้อโกงแล้วจำเลยได้ยกยอกเงินจำนวนดังกล่าว โจทก์ไม่ยืนยันว่าจำเลยกระทำผิดฐานยกยอกหรือข้อโกง เป็นฟ้องเคลือบคลุม พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รับฟ้องโจทก์เฉพาะข้อหาความผิดฐาน ยกยอกเงินจำนวน 50,000 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ไว้ทำการ ไต่สวนมูลฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานข้อโกงและยกยอก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 352, 91 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รับฟ้องโจทก์เฉพาะข้อหาความผิดฐาน ยกยอกเงินจำนวน 50,000 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ไว้ทำการ ไต่สวนมูลฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดังนี้จึงเป็นกรณีที่ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ข้อ 2.2 ถึง 2.15 ในความผิดฐาน ข้อโกงและยกยอกแล้วโจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 220 แม้ฎีกาโจทก์จะเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าฟ้องโจทก์ ไม่เคลือบคลุมก็ตาม

พิพากษายกฎีกาโจทก์

(บุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล-ชลอ บุญยเนตร-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ